



REGLEMENT DE REFERE **ARBITRAL**

Article 1 : Objet

Le présent Règlement organise la procédure de référé arbitral proposée par la CACI.

Le référé arbitral est une procédure qui consiste en la nomination d'un arbitre, statuant en référé, investi du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, propres à sauvegarder des droits qu'il n'est pas permis de laisser sans protection ou d'intervenir dans tous les cas d'urgence ou de péril et ce, avant que le Tribunal arbitral ne soit entré en fonction.

Article 2 : Convention d'arbitrage

Toute partie peut, si elle l'estime nécessaire et avant que le Tribunal arbitral ne soit entré en fonction, recourir à la procédure de référé arbitral, dès lors qu'il existe une convention d'arbitrage visant la CACI.

Article 3 : Pouvoirs de l'arbitre statuant en référé

3.1. L'arbitre, statuant en référé, a le pouvoir de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire, notamment :

- a) prescrire à une partie d'effectuer, à toute autre partie ou à un tiers, tout paiement devant lui être fait et portant sur une créance non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ;
- b) enjoindre à une partie de prendre toute mesure qui devrait être prise en vertu du contrat liant les parties, y compris la signature ou la délivrance de tout document ou d'intervenir en vue de faire signer ou délivrer un document ;
- c) ordonner toute mesure nécessaire à la conservation ou à l'établissement de preuves.

Ces mesures peuvent être modifiées par accord conclu, expressément et par écrit, entre les parties.

3.2. Sauf stipulation contraire des parties, l'arbitre, statuant en référé en vertu du présent Règlement, ne peut remplir la fonction d'arbitre ou de médiateur dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties pour la même cause, ni dans aucune autre procédure dans laquelle une question ou un problème identique ou connexe à ceux évoqués dans la procédure de référé est soulevé.



Article 4 : Demande de référé arbitral

4.1. La partie qui requiert la désignation d'un arbitre, statuant en référé, doit adresser sa demande ainsi que les documents annexes, au Secrétariat Général en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, plus un pour l'arbitre et un pour la CACI.

4.2. La demande doit être accompagnée du paiement de la totalité des frais administratifs fixés conformément au barème en vigueur.

4.3. La demande doit être écrite et contenir notamment :

- a) les noms, prénoms et adresses complètes des différentes parties à l'accord, ainsi qu'une description sommaire de leurs relations juridiques ;
- b) la copie de l'accord sur lequel se fonde la demande et le document comportant la convention d'arbitrage ;
- c) tout document ou pièce jugée nécessaire ;
- d) l'exposé de la mesure ou des mesures demandées et de leurs motifs ;
- e) Toute proposition concernant l'arbitre à désigner ou, le cas échéant, toutes indications de nature à permettre sa désignation.

4.4. Le Secrétariat Général notifie la requête à la partie adverse dès réception.

Article 5 : Réponse à la demande de référé arbitral

Après enregistrement, la demande, accompagnée des pièces produites, est notifiée aussitôt au défendeur par le Secrétariat Général de la CACI qui lui assigne un délai de quarante-huit (48) heures pour répondre.

Article 6 : Nomination de l'arbitre statuant en référé et transmission du dossier

6.1. Dès réception de la réponse ou à l'expiration du délai visé à l'article 5, le Secrétaire Général nomme un arbitre dans les vingt-quatre (24) heures et en informe les parties qui ont quarante-huit (48) heures pour faire leurs observations éventuelles.

Il leur transmet, à cet effet, la déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité signée par l'arbitre.

6.2. En cas de contestation, le Président du Comité technique, ou le Vice-président confirme l'arbitre ou en désigne un autre dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

6.3. Le Secrétariat Général notifie immédiatement aux parties l'identité de l'arbitre désigné auquel il transmet le dossier lorsque toutes les provisions prescrites ont été payées.

Dès réception du dossier, l'arbitre convoque, dans les quarante-huit (48) heures, les parties et leurs conseils à la réunion préliminaire.



Article 7 : Récusation et remplacement de l'arbitre statuant en référé

7.1. La partie qui entend récuser l'arbitre, statuant en référé, doit adresser sa requête au Secrétariat Général de la CACI.

La demande doit être accompagnée du paiement des frais de la procédure fixés conformément au barème en vigueur.

Le Secrétariat Général, après avoir recueilli, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les observations de l'arbitre et de l'autre partie, transmet le dossier complet au Président du Comité Technique qui statue, sans recours, sur la demande de récusation dans les 05 jours.

7.2. En cas de décès, d'empêchement, de démission, de récusation ou de révocation par les parties d'un commun accord, il est pourvu au remplacement de l'arbitre par le Président du Comité technique, après consultation des parties.

Article 8 : Instruction de la cause

8.1. Dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 3 et sous réserve de tout autre accord des parties, l'arbitre, statuant en référé, instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.

8.2. Les parties s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de la mission de l'arbitre.

8.3. Le Tribunal arbitral entend les parties et reçoit leurs observations écrites. Les parties présentent leurs observations orales après avoir déposé leurs conclusions. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d'office de procéder à leur audition.

L'audience de plaidoiries a lieu dans les 24 heures suivant la réunion préliminaire.

A titre exceptionnel, le dossier peut être renvoyé à l'audience du lendemain.

8.4. Les parties sont tenues de comparaître ou de se faire représenter aux dates et heures convenues.

Lorsque l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ou ne produit aucune pièce ou aucun mémoire, l'arbitre, statuant en référé, poursuit sa mission et rend une sentence réputée contradictoire.

8.5. L'instruction s'achève par le dépôt des pièces et ou l'audition des parties et la clôture des débats. L'arbitre met l'affaire en délibéré.

Article 9 : Sentence arbitrale

9.1. L'arbitre rend sa sentence après examen des pièces et/ou audition des parties.

Sauf convention contraire des parties, la sentence est rendue dans les soixante-douze (72) heures de la clôture des débats. Elle doit être motivée.



9.2. Le projet de sentence rendue en matière de référé arbitrale est soumis, avant son prononcé, à l'examen préalable du Secrétaire Général de la CACI. Les observations éventuelles du Secrétaire Général ne lient pas l'arbitre.

9.3. La sentence rendue en matière de référé ne peut pas porter préjudice au principal.

9.4. La sentence rendue en matière de référé arbitral est exécutoire par provision, sans constitution de caution.

9.5. La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvois en cassation.

Elle peut, cependant, faire l'objet d'un recours en annulation.

9.6. La sentence liquide les frais de la procédure et statue sur leur répartition entre les parties.

Article 10 : Frais de procédure

Les frais du référé arbitral comprennent :

- a) les frais administratifs ;
- b) les honoraires de l'arbitre,
- c) éventuellement, les divers frais relatifs au déroulement de la procédure (transport sur les lieux, location de salles).

Ces frais sont fixés conformément au barème en vigueur.

Article 11 : Notification de la sentence arbitrale

Le Secrétariat Général notifie la sentence aux parties après s'être assuré que les frais de la procédure ont été entièrement payés.

Article 12 : Entrée en vigueur

Le présent Règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 20 septembre 2023 et entre en vigueur à compter du **1^{er} octobre 2023**.